

1501275-39.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Érica Marcelina Cruz
Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501275-39.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501275-39.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313098/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21442080 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5604/21/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2313098 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE JOSE MARQUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Alexandre José Marques, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 e 28 da Lei 11343/06. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 12h, no Hotel América, situado na Rua Primeiro de Agosto, 2-34, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, possuía uma arma de fogo, sem numeração, sem marca ou qualquer outro sinal de identificação.

Ainda, segundo a exordial, o acusado, nas mesmas circunstâncias, guardava, para consumo pessoal, uma porção de cocaína, com peso líquido de 5,06g.

Boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição/apreensão (fls. 19/20), laudo

pericial da droga (fls. 120/124), relatório policial final (fls. 125/127), laudo pericial da arma (fls. 135/145).

Pelas infrações, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 68/73), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 133/134, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 183), tendo ofertado resposta à acusação às fls. 170/171.

Na decisão de fls. 173/179, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 217/219 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 250/255, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, pela constatação dos maus antecedentes e personalidade voltada para prática de delitos, a valoração da reincidência, agravante do "estado pandêmico" e confissão, fixando-se o regime inicial fechado para o delito de porte, com a imposição de prestação de serviços à comunidade, no tocante ao delito de posse de droga para consumo pessoal.

Já a Defesa, às fls. 256/262, pleiteou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime prisional mais brando, a concessão da benesse da gratuidade judiciária, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição/apreensão (fls. 19/20), laudo pericial da droga (fls. 120/124), relatório policial final (fls. 125/127), laudo pericial da arma (fls. 135/145).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais civis José Antônio Branco e Marcos Moraes Bueno, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disseram, em síntese, que receberam informação de 'fonte segura' no sentido de que uma pessoa chamada Alexandre, proprietário de uma motocicleta Honda/Falcon, estaria na posse de uma arma de fogo, em um hotel, no centro da cidade. Afirmaram que fizeram diligências e conseguiram encontrar a mencionada motocicleta, no corredor do hotel América, situado na Rua 1º de Agosto. Informaram que a recepcionista do hotel confirmou que o dono daquela moto era o acusado e, que ele estava no quarto n. 08, entretanto, no momento, ele não estaria no local.

Esclareceram que desconfiaram da versão apresentada pela recepcionista e foram até o mencionado quarto, onde encontraram a porta aberta, quando foi possível visualizá-lo, sentado na cama, prestes a fazer o uso de droga. Mencionaram que pediram para ele sair, ocasião em que o acusado citou que estava com uma arma de fogo debaixo de seu travesseiro. Citaram que encontraram a arma no local indicado, era um revólver calibre 32, com numeração suprimida, municiado com dois cartuchos, e também havia uma porção de cocaína, pesando 5g, além de cerca de 170 reais. Asseveraram que o acusado contou que portava a arma porque 'vinha sofrendo ameaças', todavia, tinham informações de que ele pretendia praticar o crime de roubo na cidade.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Alexandre José Marques, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), confessou o delito, o que já tinha ocorrido na fase inquisitiva. Disse, em resumo, que os policiais foram ao hotel onde estava e encontraram a arma de fogo, debaixo do travesseiro e uma porção de droga, que seria para seu consumo.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelas infrações penais constantes nos artigos 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 e 28 da Lei 11343/06.

Importante rememorar, por oportuno, que o crime de porte de arma é de perigo abstrato, circunstância apta a ensejar a inversão do ônus probatório.

Em outras palavras, estando a arma e munições com o acusado, deveria ele delinear a regular procedência, o que, por certo, não o fez.

Já quanto ao delito de consumo pessoal, de se citar que ao ser surpreendido pelos policiais, o acusado estava prestes a utilizar o entorpecente.

Além disso, o montante da única porção era pequeno (cerca de 5g).

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos nos artigos 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 e 28 da Lei 11343/06.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

Como dito, possui em seu desfavor uma condenação caracterizadora de maus antecedentes (feito nº 924/03, fls. 43/67).

Em acréscimo, também há três feitos que representam reincidências (6086-27.2007, 25904-18.2004 e 49425-36.2007).

Ademais, os investigadores informar que o acusado estaria com intenção de cometer roubo na comarca, crime patrimonial já perpetrado por ele.

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este cancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela

sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Porte de arma

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, como citado, há três feitos que representam reincidência.

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Também, importante rememorar que a folha de antecedentes é instrumento válido para reconhecimento do passado criminal do acusado.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, CAPUT, AMBOS DO CP. NÃO CONSTATAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO PARA FINS DOSIMÉTRICOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. DADOS INEQUÍVOCOS. CONDUTA SOCIAL. CRIMES PRATICADOS PELO AGENTE QUANDO EM GOZO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. MAIOR GRAU DE CENSURA E REPROVABILIDADE EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento assente desta Corte, a folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, in casu, demonstrados às fls. 198 e 199, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente.
2. Na espécie, conforme aclarado pelo Tribunal de origem, da análise das folhas de antecedentes coligidas aos autos, foi possível extrair a informação de condenação criminal definitiva em desfavor do Apenado, referente aos autos de n.º 49/2009, onde ficou atestada - de forma inequívoca - a aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado, seguida de ulterior processo de execução, com consequente extinção da punibilidade, decorrente do cumprimento da pena imposta.
3. Tem exortado este Tribunal Superior que a circunstância concreta de ter o agente cometido o crime, objeto de julgamento, durante a fruição do benefício penal da saída temporária, na qualidade de reeducando, autoriza a valoração negativa do vetor afeto à conduta social.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1396333 / SP, relatora ministra Laurita Vaz, julgado em 19/11/2019)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/3, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 14 (quatorze) diárias.

Quanto à agravante do "estado pandêmico", deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'. É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Consumo pessoal de drogas

Quanto à presente infração sui generis de se citar, por oportuno, o art. 27 da Lei nº 11.343/06: Art. 27. As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

Depois, as reprimendas previstas legalmente são as seguintes: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Da análise do caso concreto, especialmente as circunstâncias ditas pessoais do acusado, forçoso convir que já foi condenado à pena somente de prestação de serviços à comunidade, a qual, atualmente, nos moldes das recentes decisões dos Tribunais Superiores, não mais servem para caracterizar reincidência.

Em outras palavras, a prevenção especial não surtiu efeito, de modo que a mera advertência seria inócua.

Tampouco, a imposição unicamente de prestação de serviços à comunidade, ainda que no prazo máximo de 10 (dez) meses, conforme §4º, do art. 28 da Lei Antidrogas, seria insuficiente.

Por isso, face os maus antecedentes e as três reincidências (sem considerar a citada condenação pelo delito de consumo pessoal), imponho a prestação de serviços à comunidade e comparecimento à programa ou curso educativo, ambos pelo prazo de 10 (dez) meses.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

Quanto ao delito de porte, o regime é o inicial fechado.

As citadas reincidências e os maus antecedentes denotam que o regime mais gravoso é o único apto a ressocializar e prevenir.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.

REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do reconhecido pela Corte de origem, o ora agravante ostentava duas condenações transitadas em julgado à época dos fatos sob apuração, o que implicou aumento da pena-base pelos maus antecedentes, assim como a exasperação da reprimenda, na segunda fase, pela reincidência. Para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos,

providência que não se coaduna com a via do writ. 2. Quanto ao meio prisional de desconto reprimenda, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, deve ser mantido o regime prisional fechado, conquanto tenha sido definida reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão.

3. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão das circunstâncias concretas da conduta, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.

4. Agravo desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 474984 / SC, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/03/2019).

As reincidências e os maus antecedentes, impedem a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ALEXANDRE JOSÉ MARQUES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, além de prestação de serviços à comunidade e comparecimento à programa ou curso educativo, ambos pelo prazo de 10 (dez) meses, pela prática de infrações penais tipificadas no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 e no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados, expedindo-se, se necessário, o respectivo ofício de recomendação.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA